

Nr. 45 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 23. Februar 1937, 10 Uhr

R 2/25046, Bl. 403–406 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWÜRFE EINES ENTSCHÄDIGUNGSGESETZES UND EINES GESETZES ÜBER DIE DEUTSCHE ARBEITSFRONT: RECHTSFÄHIGKEIT DER DAF]

Vorsitzender: Staatssekretär Dr. Stuckart.

Staatssekretär Dr. Stuckart gab den Wunsch des Stellvertreters des Führers bekannt, daß die der NSDAP angeschlossenen Verbände² durch gemeinsamen Erlaß des Innenministers, des Justizministers und des Stellvertreters des Führers für rechtsfähig als nationalsozialistische Gemeinschaften erklärt werden.

Ministerialdirektor Sommer (Stab des Stellvertreters des Führers) führte hierzu aus, es sei unmöglich, daß ein Gebilde wie die Deutsche Arbeitsfront als nicht rechtsfähiger Verein weiterbestehe. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts paßten überhaupt nicht für die der Partei angeschlossenen Verbände. Ebenso wie die Partei selbst aus dem bürgerlichen Recht herausgenommen sei, müsse das auch für die angeschlossenen Verbände gelten, die, abgesehen von dem Bund Deutscher Technik[er] und der Arbeitsfront, die überhaupt noch nicht rechtsfähig seien, bisher eingetragene Vereine seien. Für diese Verbände komme nur eine besondere neue Form der Rechtsfähigkeit als nationalsozialistische Gemeinschaften in Frage. Es müsse ferner sichergestellt werden, daß diese Verbände unter der alleinigen Aufsicht des Stellvertreters des Führers und nicht irgend eines Registerrichters stünden. Ebenso wie der Stellvertreter des Führers stets die Meinung vertreten habe, daß die Aufsicht über die Gemeinden nur durch *einen* Minister, nämlich durch den Minister des Innern, geführt werden könne, müsse er hier verlangen, daß die Aufsicht über die angeschlossenen Verbände allein von ihm geführt werde. Er gebe jedoch hiermit ausdrücklich die Erklärung ab, daß bei der Ausübung dieser Aufsicht die übrigen etwa beteiligten Ressorts hinzugezogen würden. Schließlich müsse der Stellvertreter des Führers die Befugnis erhalten, die Satzungen der angeschlossenen Verbände festzusetzen.

¹ Am 25. 2. 1937 den an der Besprechung beteiligten Ressortvertretern – MD Sommer/StdF, RR Bersch/RFM, ORR Krause/RWiM, MR Steinmann/RAM, MR Kritzingen/RJuM – sowie nachrichtlich an das ebenfalls eingeladene, aber nicht vertretene PrFM übersandt; R 2/25046, Bl. 402. Auch in R 22/1497, Bl. 298–301; R 3101/10318, Bl. 8–15. Über diese Niederschrift nur unwesentl. hinausgehende eigene Aufzeichnungen durch Bersch und ROI Golla/RFM s. R 2/25046, Bl. 397, 399f. – Zu der Besprechung hatte Stuckart mit Schnellbrief vom 18. 2. 1937 eingeladen (ebd. Bl. 394f.), nachdem der StdF die Verabschiedung des „Gesetzes über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen“, das als revid. (4.) KabVorl. am 17. 1. 1937 neuerlich vorgelegt worden war und in der Kabinettsitzung vom 26. 1. abschließend beraten werden sollte, durch seinen Einspruch wiederum verhindert hatte, weil er „noch sachlich einige Punkte“ geändert zu sehen wünschte; R 43 II/715, Bl. 154–175; R 43 II/712, Bl. 156–173. Zu den Vorverhandlungen seit Frühjahr 1935 s. ARH II/1, Nr. 118; III, Nrr. 15 und 162. Das EntschädigungsG war bislang an der Unmöglichkeit gescheitert, sich auf ein Gesetz über die DAF zu einigen, das deren Rechtsfähigkeit feststellen und dadurch die Voraussetzung hätte schaffen sollen, das Vermögen der früheren Gewerkschaften förmlich auf die DAF zu übertragen und sie im Gegenzug zu verpflichten, offene Ansprüche an dieses Vermögen zu befriedigen. Zu den Verhandlungen über ein DAF-Gesetz s. ARH II/1, Nr. 41; II/2, Nrr. 250, 262, 265, 274; III, Nrr. 45, 49, 68.

² Als der NSDAP angeschlossene Verbände galten gemäß § 3 der DVO zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 3. 1935 (RGBl. I S. 502; s. ARH II/1, Nr. 83): Der Nat.-soz. Dt. Ärztenbund (NSDÄB), der Bund Nat.-soz. Dt. Juristen (BNSDJ, nun NSRB), der Nat.-soz. Lehrerbund (NSLB), die Nat.-soz. Volkswohlfahrt (NSV), die Nat.-soz. Kriegsoferversorgung (NSKOV), der Reichsbund der Dt. Beamten (RDB), der Nat.-soz. Bund Dt. Techniker (NSBDT), die Deutsche Arbeitsfront (DAF) einschl. der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF).

Staatssekretär Dr. Stuckart bemerkte hierzu, daß vor allem die Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes brennend sei. Es sei nicht tragbar, daß die ausgesetzten Prozesse weiter ausgesetzt blieben und daß auf die nach wie vor eingehenden Gesuche von zum Teil durchaus ehrenwerten Volksgegnossen, die berechnigte Ansprüche gegen die von der Arbeitsfront übernommenen Verbände und Kassen hätten, hinhaltende Antworten erteilt würden, denn die Mißstimmung über diese Behandlung berechtigter Ansprüche sei im Wachsen und fange an, sich nicht nur gegen die Arbeitsfront, sondern auch gegen die Partei zu richten³. Das müsse bei der Behandlung des zur Sprache stehenden Problems vor allem bedacht werden. Das Reichsministerium des Innern sei ohne weiteres bereit, auf den Boden der vom Stellvertreter des Führers gemachten Vorschläge zu treten, aber es müsse sich dagegen wehren, die Frage der Rechtsfähigkeit der der NSDAP angeschlossenen Verbände dann mit dem Entschädigungsgesetz zu verkoppeln, wenn dadurch dessen Verabschiedung erneut hinausgeschoben würde.

Ministerialdirektor Sommer entgegnete, daß er die Dringlichkeit des Entschädigungsgesetzes nicht bestreite, aber die Rechtsfähigkeit der Arbeitsfront sei eine ebenso wichtige Frage, die der Stellvertreter des Führers seinerseits nicht zurückstellen könne.

Oberregierungsrat Krause (Reichs- und Preussisches Wirtschaftsministerium) erklärte, daß sein Ressort alles tun wolle, um das Entschädigungsgesetz zur Verabschiedung zu bringen. Der Wirtschaftsminister habe nicht die Absicht, wegen der Rechtsfähigkeit der Deutschen Arbeitsfront Schwierigkeiten zu machen; er wolle nur sichergestellt wissen, daß die *wirtschaftlichen* Unternehmungen der Deutschen Arbeitsfront ebenso wie alle anderen wirtschaftlichen Unternehmungen der Aufsicht des Wirtschaftsministers unterstünden.

Ministerialdirektor Sommer erklärte hierzu, daß die Zuständigkeit des Wirtschaftsministers für die Beaufsichtigung der wirtschaftlichen Unternehmungen der Deutschen Arbeitsfront vom Stellvertreter des Führers nicht bestritten werde. Der Stellvertreter des Führers sei auch bereit, die Satzungen für die Deutsche Arbeitsfront im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister festzusetzen, wie überhaupt die Festsetzung der Satzungen auch der übrigen angeschlossenen Verbände jeweils nur im Einvernehmen mit den sonst beteiligten Ministern erfolgen solle.

Ministerialrat Kritzinger (Reichsjustizministerium) pflichtete der Ansicht bei, daß die der Partei angeschlossenen Verbände aus dem bürgerlichen Recht herauszunehmen seien. Es gehe tatsächlich nicht an, diese Gebilde als bürgerlich-rechtliche Vereine weiterzuführen. Das Reichsjustizministerium begrüße den Vorschlag einer neuen Form der Rechtsfähigkeit (nationalsozialistische Gemeinschaften) für diese Verbände. Das Reichsjustizministerium sei ferner der Meinung, daß die Begründung dieser Rechtsfähigkeit und dieser Rechtsform für die der Partei angeschlossenen Verbände durch Erlaß erfolgen könne, da es sich eben um keine Maßnahme des bürgerlichen Rechts, sondern um einen Ausfluß der Regierungsgewalt und des Parteirechts handle. Der Reichsjustizminister stimme daher dem Vorschlag des Stellvertreters des Führers zu, durch gemeinsamen Erlaß des Innenministers, des Justizministers und des Stellvertreters des Führers die der Partei angeschlossenen Verbände zu rechtsfähigen nationalsozialistischen Gemeinschaften zu erklären⁴. Um für die Zukunft eine mißbräuchliche Anwendung dieser Erlaßbefugnis zu verhindern, müsse allerdings sichergestellt werden, daß der Innenminister und der Justizminister auch bei weiteren ähnlichen Maßnahmen dieser Art stets beteiligt würden.

³ Der Aufzeichnung Gollas zufolge (o. Anm. 1) schätzte Stuckart die Zahl der unerledigten Entschädigungsanträge grob auf 20–40 000. Eingehend zur Dringlichkeit des Gesetzes und den polit. Folgen seines Nichtzustandekommens: ARH III, Nr. 196.

⁴ Nach einem Schreiben Kritzingers an den im RIM zuständ. Referenten MR Erbe vom 26. 2. 1937 (u. Anm. 9) hätte Stuckart einen Organisationserlaß Hitlers bevorzugt. Hierzu Kritzinger: „Selbstverständlich bestehen hier [im RJuM] dagegen keine Bedenken. Die Anerkennung durch den Führer und Reichskanzler wäre richtig, wenn man die Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Körperschaft als einen Organisationsakt des Staatsoberhauptes und nicht als einen Verwaltungsakt der Regierung ansieht. Möglich sind wohl beide Ansichten. Wesentlich für die Entscheidung scheint mir zu sein, daß der Vorgang nicht zu Berufungen anderer Ressorts führen kann, und etwa daraus gefolgert wird, daß ein Minister allein einem Verbände die Rechtsfähigkeit verleihen könnte.“

Regierungsrat Bersch (Reichsfinanzministerium) erklärte, daß er für seine Person keine Bedenken gegen einen solchen Erlaß hätte, er sich aber die abschließende Stellungnahme seines Ministeriums Vorbehalten müsse⁵.

Für den in Aussicht genommenen *Erlaß* wurden folgende Grundsätze festgelegt:

– 1.

Die der Partei angeschlossenen Verbände werden als nationalsozialistische Gemeinschaften für rechtsfähig erklärt.

– 2.

Über den Begriff der „nationalsozialistischen Gemeinschaft“ soll in dem Erlaß nichts Näheres gesagt, dieser Begriff soll vielmehr in Wissenschaft und Praxis entwickelt werden⁶.

– 3.

Die Satzungen der angeschlossenen Verbände werden von dem Stellvertreter des Führers im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern festgesetzt.

– 4.

Über die Vertretung eines angeschlossenen Verbandes nach außen soll in dem Erlaß lediglich gesagt werden, daß der Stellvertreter des Führers bestimmt, wer den Verband vertritt.

– 5.

Über den Sitz des Verbandes braucht nichts gesagt zu werden; der Sitz ist nach allgemeinem Recht dort, wo die Verwaltung geführt wird.

– 6.

Die Aufsicht über die angeschlossenen Verbände führt der Stellvertreter des Führers; das ist in dem Erlaß ausdrücklich zu sagen. Von seiten des Stellvertreters des Führers wurde dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister nochmals ausdrücklich bestätigt, daß von dieser Aufsicht die Aufsicht über die wirtschaftlichen Unternehmungen nicht berührt wird. Ebenso bleibt die Gewerbeaufsicht unberührt.

– 7.

Der Erlaß ist im Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen.

Festgestellt wurde sodann noch, daß in den *Steuerpflichten* der angeschlossenen Verbände durch ihre Erklärung zu nationalsozialistischen Gemeinschaften keine Änderung eintritt.

Ferner wurde die Frage erörtert, ob der Abschnitt I (*Beiträgegesetz*) des Gesetzes zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934 (RGBl. I S. 235)⁷, der die Finanzgebarung der „juristischen Personen (Körperschaften, Stiftungen und Anstalten) des öffentlichen Rechts“ regelt, für die nationalsozialistischen Gemeinschaften gelte. Die Frage wurde verneint; ebenso wurde die Frage verneint, daß das besonders bestimmt werden müsse, weil eben mit der Begründung der nationalsozialistischen Gemeinschaften ganz neues Recht geschaffen werde.

Das *Entschädigungsgesetz* soll nunmehr dahin gefaßt werden, daß die Deutsche Arbeitsfront in das Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen eingewiesen wird⁸.

Ministerialdirektor Sommer übergab später noch den anliegenden Erlaßentwurf.

[Anlage]

⁵ Lt. Golla (o. Anm. 1) argumentierte Bersch: „Wenn die DAF eine ähnliche Stellung wie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts erhält, so sind ihre gewerblichen Betriebe körperschaftsteuerpflichtig. Die Zustimmung zu dem Erlaß muß Vorbehalten bleiben.“

⁶ Hierzu hielt wiederum Golla als Äußerung Stuckarts fest: „Der Führer wünscht, daß sich die Rechtsform gewohnheitsmäßig herausbildet.“

⁷ ARH I/2, Nr. 323 P. 13; Abschn. I regelte die staatl. Finanzaufsicht über öffentl.-rechtl. Körperschaften.

⁸ In der KabVorl. des Entschädigungsg vom 17. 1. 1937 (o. Anm. 1) war in den §§ 24, 25 als Hilfskonstruktion stattdessen vorgesehen, die bestehende „Vermögensverwaltung der Deutschen Arbeitsfront GmbH“ als „Treuhänderin“ der DAF in das Gesamtvermögen der ehem. Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen einzuweisen und ihr die Erledigung von Entschädigungsansprüchen zu übertragen. Dieser Ausweg wurde, als sowohl das DAF-Gesetz wie der hier erwogene Erlaß über die angeschloss. Verbände der NSDAP gescheitert waren, dann auch in der endgült. Fassung des Entschädigungsg vom 9. 12. 1937 (RGBl. I S. 1333) eingeschlagen.

Erlaß

§ 1

Die angeschlossenen Verbände der NSDAP sind rechtsfähig als nationalsozialistische Gemeinschaften.

§ 2

Der Stellvertreter des Führers im Benehmen mit den beteiligten Reichsministern

- a)
erläßt die Satzungen,
- b)
bestimmt über die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung,
- c)
führt die Aufsicht,
- d)
erläßt die Durchführungsbestimmungen zu diesem Erlaß⁹.

⁹ Kritzinger übermittelte nach Vortrag bei StS Schlegelberger am 26. 2. 1937 an MR Erbe eine Neufassung des Erlasses, welche in § 1 die angeschloss. Verbände analog oben Anm. 2 einzeln aufführte, um der Mißdeutung vorzubeugen, „daß auch andere sich später der Partei anschließende Verbände ohne weiteres rechtsfähige nationalsozialistische Gemeinschaften werden. Das ist aber nicht der Sinn der jetzigen Maßnahme“. Auch die Art der Vollziehung (durch Hitler selbst oder nur einzelne Minister) war offengelassen; R 22/1497, Bl. 303f. Mit Schreiben an den StdF vom 1. 3. 1937 akzeptierte der RWiM den Erlaß unter der Voraussetzung, daß erstens die DAF satzungsrechtl. verpflichtet werde, alle „Fragen, die mit der von mir betreuten Wirtschaftspolitik zusammenhängen, nur im engsten Einvernehmen mit mir“ zu behandeln, und zweitens die Aufsicht des RWiM über die gewerbl. Unternehmungen der angeschloss. Verbände unberührt bleibe; R 3101/10318, Bl. 2–4. Auch wünschte der RWiM den Erlaß mitzuzeichnen; ebd. Bl. 16. Am 10. 3. stellte folglich der RIM gegenüber dem StdF die allgem. Zustimmung zu dem Erlaßentwurf, der nun als Führererlaß gefaßt war, fest; R 2/25046, Bl. 408f.; R 3101/10318, Bl. 6f. Aus diesem Schreiben geht auch hervor, daß der StdF den Erlaß Hitler zus. mit einer umfassenden Denkschrift über die angeschloss. Verbände der NSDAP vorzulegen gedachte. Frick drängte deshalb angesichts einer möglichen weiteren Verzögerung auf den sofortigen Erlaß des EntschädigungsgG: „Nachdem Sie lediglich wegen der Frage der Rechtsgestaltung der Deutschen Arbeitsfront der Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes bisher widersprochen haben, in dieser Frage aber nunmehr Einigkeit mit den beteiligten Ressorts hergestellt ist, ist m. E. kein Grund mehr vorhanden, die Verabschiedung des Entschädigungsgesetzes, über deren dringende Notwendigkeit ich keine Worte mehr zu verlieren brauche, deshalb hinauszuzögern, weil etwa der Führer und Reichskanzler sich die Entscheidung auf die von Ihnen vorgelegte Denkschrift nebst dem Erlaß über die Rechtsfähigkeit der der NSDAP angeschlossenen Verbände noch vorbehält.“ Jedoch verwarf Hitler dann auf Intervention Leys die Entwürfe des Erlasses wie des Gesetzes: Dok. Nr. 58.

Zitierhinweis

Nr. 45 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 23. Februar 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d045>